

Urteil: Zimmer als Wohnung geschützt Gericht Polizei darf Flüchtlingsheim bei Abschiebung aber ohne Durchsuchungsbeschluss betreten.

Urteil: Zimmer als Wohnung geschützt; Gericht Polizei darf Flüchtlingsheim bei Abschiebung aber ohne Durchsuchungsbeschluss betreten.

Südwest Presse

Freitag 16. Juni 2023

Copyright 2023 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

SÜDWEST PRESSE

Section: SÜDWESTUMSCHAU; S. 5; Band 79; Ausg. 136

Length: 231 words

Body

Leipzig. Zimmer in Flüchtlingsunterkünften können nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts als Wohnungen angesehen werden, die einem besonderen grundrechtlichen Schutz unterliegen. Zugleich stufte es das Gericht in Leipzig am Donnerstag aber als rechtmäßig ein, wenn die Polizei das Zimmer eines Flüchtlings betritt, um ihn zur Abschiebung abzuholen.

Das Gericht in Leipzig hatte sich mit zwei Fällen aus Baden-Württemberg befasst, in denen sich Geflüchtete gegen das Betreten ihrer Zimmer durch Behörden beziehungsweise die Polizei gewehrt hatten. In den konkreten Fällen setzten sich die Geflüchteten nicht durch.

Im ersten Fall hatten Flüchtlinge geklagt, die in der Erstaufnahmeeinrichtung in Freiburg gelebt hatten. Ihr Antrag sei unzulässig, weil sie nicht mehr in der Unterkunft wohnen. Die Hausordnung in Freiburg wurde nach Auszug der Kläger geändert.

Im zweiten Fall wehrte sich ein Geflüchteter, der nachts in einem Zimmer in der Aufnahmeeinrichtung in Ellwangen von der Polizei aufgesucht wurde, weil er nach Italien abgeschoben werden sollte. Dieses Vorgehen beanstandete das Bundesverwaltungsgericht nicht. Das Betreten des Zimmers sei „zur Verhütung einer dringenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ erforderlich gewesen, weil es darum gegangen sei, den Kläger noch am selben Tag nach Italien zu bringen. →dpa

[Link zum PDF-Dokument](#)

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Urteil: Zimmer als Wohnung geschützt Gericht Polizei darf Flüchtlingsheim bei Abschiebung aber ohne Durchsuchungsbeschluss betreten.

Journal Code: SWP

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); ASYLBEWERBERHEIME (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); OBERSTES GERICHT (90%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); POLIZEIKRÄFTE (68%)

Geographic: LEIPZIG, DEUTSCHLAND (89%); FREIBURG, DEUTSCHLAND (73%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (88%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (74%); ITALIEN (73%)

Load-Date: June 15, 2023

End of Document